

唐山“11·9”“无证快艇”与“无证运输船舶”碰撞事故调查报告

一、事故简介

2017年11月9日约1740时，李来欣个人所有、中天达（北京）投资有限公司实际使用的无证运输船舶从月坨岛接作业工人到捞鱼尖渔码头，航行至捞鱼尖渔码头西南角口门处，与唐山市智科建筑安装工程有限公司所有的无证快艇发生碰撞事故。事故造成1人死亡，无证快艇存在多处损伤，直接经济损失约5万元人民币，未造成海洋环境污染，构成一般等级事故。

二、调查取证情况

2017年11月13日，唐山海事局接到事故家属报警，接警后立即成立事故调查组，调查组通过现场勘查、调查询问当事船舶所有人和相关单位工作人员等方式获取如下相关证据资料：1. 水上交通事故报告书2份；2. 水上交通事故调查询问笔录9份；3. 现场勘查记录2份；4. 相关人员身份信息证明材料9份（详细证据清单见附件二）。

（一）船舶资料

1. 无证运输船舶

无船舶登记证书等任何登记备案资料，无所有权归属和使用权证明等相关资料。所有人是李来欣（自称），实际使用单位是中天达（北京）投资有限公司（自称）。在事故前1-2个月在捞鱼尖渔码头作为交通船投入使用。

2. 无证快艇

船艇的所有人和经营人是唐山市智科建筑安装工程有限公司。无船舶登记证书等任何登记备案资料，有一份《船艇销售合同》，合同显示快艇名称为“快艇配 F200BETX 雅马哈”，卖方是武汉京穗船用设备有限公司，买方是唐山市智科建筑安装工程有限公司。2016 年 6-7 月份在捞鱼尖渔码头作为交通船投入使用。

（二）船舶状况

1. 无证运输船舶

通过现场勘查，钢质材质，船长 15.65 米，宽 3.7 米。有导航和两盏航行灯，没有其他助航设备。

2. 无证快艇

通过现场勘查，玻璃钢材质，有高频、卫星定位系统、航行灯，没有其他助航设备。

（三）人员调查情况

1. 无证运输船舶

船上共有 6 人，对驾驶员、在船工人和船舶所有人进行了调查询问。

杨艾军，无证运输船舶驾驶员，河北省唐山市乐亭县人，身份证号码：130225*****715。

闫双成，工人，河北省唐山市乐亭县人，身份证号码：130225*****014。

李来欣，无证运输船舶所有人，河北省唐山市丰南区人，身份证号码：130222*****810。

2. 无证快艇

船上共有 9 人，对在船水手、乘船客人以及此次出船任务的联系人进行调查询问。

张树弦（死者），驾驶员，河北省唐山市滦南县柏各庄人，身份证号码：130224*****61X，唐山海港经济开发区医院出具的死亡证明显示为院外死亡。

韩玉新，水手，河北省唐山市乐亭县人，身份证号码：130225*****73X。

耿学军，乘船客人，河北省唐山市路北区人，身份证号码：130224*****031。

李新晖，唐山金融控股集团股份有限公司总经理助理，河北省唐山市海港开发区人，身份证号码：130225*****32X。

刘建涛，唐山市智科建筑安装工程有限公司法人，河北省唐山市滦南县人，身份证号码：130224*****618。

陈宝文，唐山市智科建筑安装工程有限公司职员，河北省唐山市海港开发区人，身份证号码：130224*****513。

李亚薇，唐山市智科建筑安装工程有限公司职员，河北省唐山市丰南区人，身份证号码：130224*****103。

（四）环境因素调查

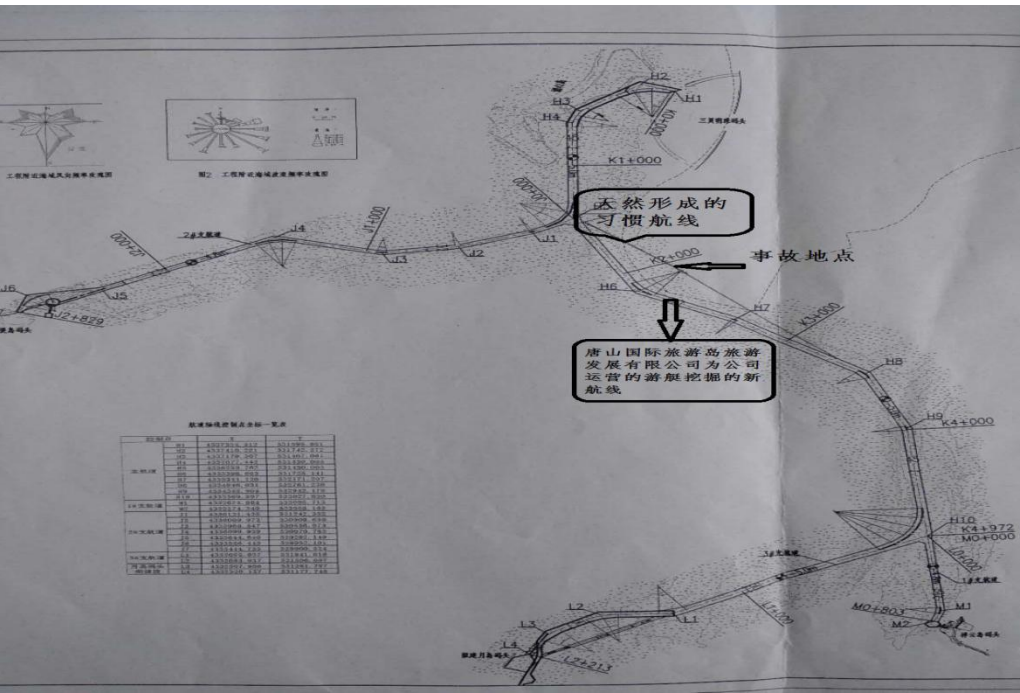
1. 气象海况

据天津海洋中心气象台 2017 年 11 月 9 日 06 时发布 9 日 14 时天气：渤海，阴转阴有小雨，偏南风 6-7 级，后半夜逆转为西北风 7-8 级阵风 9 级，中到大浪转大浪，能见度 12 公里转 10 公里。

另据事故双方当事人陈述，事发当时有小雨，风力 5-6 级，风向西北，浪高 0.3 米，天已经很黑，能见度不良。

2. 通航环境

根据当事人陈述和现场指认，认定事故发生地点在捞鱼尖渔码头西南角口门处（39° 09′ 14.8″ N/118° 52′ 14.1″ E ）。



图一：通航环境示意图

事故地点附近，通航环境较为复杂，存在两条航线，一条是天然形成的习惯航线，渔船或者不熟悉新航线的较小船舶仍然在使用，横向宽度范围为从捞鱼尖渔码头前沿开始向外延伸约 80

米-100 米，习惯航线没有任何导助航标志。另一条航线是唐山国际旅游岛旅游发展有限公司为公司运营的游艇挖掘的新航线，新航线两侧有唐山国际旅游岛旅游发展有限公司插的旗子，作为航行助航标志。

（五）管理因素调查

1. 无证运输船舶

根据当事人陈述，无证运输船舶所有人是李来欣，河北省唐山市丰南区人。实际使用单位是中天达（北京）投资有限公司，该公司于 2011 年 06 月 30 日成立，法定代表人是佟洪卫，经营范围包括项目投资、投资管理、资产管理等。公司在船舶管理和船员管理方面没有相应的管理制度。事故发生时，该公司在月坨岛进行商业街和酒店建设工程项目，无证运输船舶平时用于捞鱼尖渔码头向月坨岛运送物资和人员。

2. 无证快艇

根据当事人陈述，无证快艇所有人和经营人是唐山市智科建筑安装工程有限公司，该公司于 2009 年 09 月 11 日成立，法定代表人是刘建涛，经营范围包括智能化安装施工、房屋工程、建筑室外装饰、机电设备安装、建筑机械设备租赁等。事故发生时，该公司在月坨岛进行综合护岸项目，甲方是唐山湾国际旅游岛开发建设管理有限公司。唐山市智科建筑安装工程有限公司在船舶管理和船员管理方面没有相应的管理制度。施工期间，快艇在捞鱼尖渔码头停靠，作为交通艇使用，事故发生时，项目处于停工

期间，快艇停靠在三贝码头船坞边上，偶尔执行接送人员任务。

（六）现场勘查

通过现场勘查发现：事故造成无证运输船舶主甲板右前第一根栏杆变形，栏杆护板有长 0.3 米宽 0.1 米划痕，主甲板与船体右前连接处有长 0.7 米宽 0.1 米划痕，主甲板以下右前有宽 0.3 米高 0.6 米的凹陷。



图二：无证运输船舶艏向示意图



图三：无证运输船舶碰撞位置

事故造成无证快艇右前甲板上 1.6 米长栏杆倒塌，右前缆桩变形且一固定螺栓拔出，主甲板右侧边缘有 1.5 米长变形，右前缆桩附近有约 0.7 米长变形，舱室玻璃破损，舱室右前柱折断，且有 0.4 米长缺失，右侧第二、三舱柱折断，左前舱柱里侧有贯穿裂纹。



图四：无证快艇整体示意图



图五：快艇舱室右前柱折断

三、重要事故要素的认定

根据现场勘查和对相关人员进行调查询问，综合分析认定如下：

（一）事故船舶认定

认定事故船舶为中天达（北京）投资有限公司雇佣的无证运输船舶和唐山市智科建筑安装工程有限公司所有的无证快艇。

（二）船舶碰撞时间认定

认定船舶碰撞时间为 2017 年 11 月 9 日约 1740 时。

（三）船舶碰撞地点认定

根据无证运输船舶驾驶员的现场指认，认定事故发生地点为捞鱼尖渔码头西南角口门处（ $39^{\circ} 09' 14.8''$ N/ $118^{\circ} 52' 14.1''$ E）。

四、事故经过

根据当事人陈述，事故经过如下：

事发前，无证运输船舶受船舶所有人李来欣指派从月坨岛接作业工人返回捞鱼尖渔码头，无证快艇受唐山市智科建筑安装工

程有限公司职员李亚薇指派送客人到月坨岛考察项目。

（一）无证运输船舶

11月9日约1707时，无证运输船舶从月坨岛接上5个工人出发返回捞鱼尖渔码头，当时船舶亮着驾驶室顶楼左右各一盏顶灯，驾驶室两侧窗户开着，有2名工人帮助瞭望。

约1740时，行驶到捞鱼尖渔码头的西南角口门处，此时船头朝北，航速约3.5节，准备靠泊。无证运输船舶驾驶人员突然感觉有物体撞在船的右前角，后来确认是一艘快艇，看不到快艇名字。无证运输船舶立即倒车、转向，前往对方船舶周边救人，当时对方船舶在碰撞点附近的浅滩处打转儿，从对方船舶接过来2个人，伤势比较轻，然后无证运输船舶将快艇拖到捞鱼尖渔码头岸边，和陆地上人员一起对伤员进行救助。

（二）无证快艇

根据询问笔录和综合分析得知：

11月9日约1710时，无证快艇从三贝明珠码头南边船坞位置出发，送客人到月坨岛考察项目。

约1735时，在去往月坨岛的途中发生了碰撞事故。

由于快艇驾驶人员死亡，舱室内乘船人员对碰撞前的两船态势、采取的应急措施等船舶操纵方面的情况不了解，故碰撞前快艇的航行信息、导助航仪器使用情况、船舶避让情况等相关信息无法获取。

五、应急处置和搜救情况

事故发生之后，两船立即展开自救行动，将无证快艇受轻伤人员转移到无证运输船舶上，最后在陆上人员的协助下，成功将受伤人员转移到医院，受损无证快艇被事故另一方的无证运输船舶拖至捞鱼尖渔码头岸边。

六、事故损失情况

事故造成无证快艇驾驶员张树弦死亡，无证快艇存在多处损伤，直接经济损失约 5 万元人民币。

七、事故原因分析

结合询问笔录、现场勘查等情况综合分析，造成此次事故的原因如下：

（一）直接原因

1. 两船都存在瞭望疏忽。事发时，事故水域附近能见度不良，事故前，两船均未发现对方来船。两船均未保持正规瞭望，没有做到用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切手段保持正规瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条（瞭望）规定。

2. 两船均未使用安全航速。在能见度不良的情况下，两船均未使用安全航速航行，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。违反《1972 年国际海上避碰规则》第六条（安全航速）规定。

（二）间接原因

1. 船舶不适航。两船均未经过船检部门检验，处于不适航状

态。

2. 船艇驾驶人员不适任。两船驾驶员均未取得相应船舶驾驶资质，不满足船舶航行安全的要求。

八、责任认定

综上所述，此次事故适用《1972 年国际海上避碰规则》能见度不良时船舶避让行动条款，两船应对本次事故负对等责任。

九、责任人处理建议

（一）唐山市智科建筑安装工程有限公司，未能履行企业安全生产主体责任，使用无证船舶进行海上运输，雇佣无资质人员进行船艇驾驶，建议唐山湾国际旅游岛开发建设管理有限公司按照相关规定对其进行处理。

（二）李来欣，无证运输船舶所有人，船舶不适航，手续不齐全，非法从事海上运输活动，建议中天达（北京）投资有限公司对其进行处理。

（三）杨艾军，无证运输船舶驾驶员，在未取得相应资质的情况下，未能履行海上船舶驾驶规定，疏于瞭望，未使用安全航速，直接造成此次事故的发生，其行为涉嫌违反《刑法》第一百三十三条规定，涉嫌构成交通肇事罪，建议移交司法机关处理。

（四）张树弦，无证快艇驾驶员，在未取得相应资质的情况下，未能履行海上船舶驾驶规定，疏于瞭望，未使用安全航速，直接造成此次事故的发生，其行为涉嫌违反《刑法》第一百三十三条规定，涉嫌构成交通肇事罪，建议移交司法机关处理。

十、安全管理建议

建议：

（一）中天达（北京）投资有限公司立即停止使用不符合要求的船艇驾驶人员，停止使用不符合要求的船舶作业。

（二）唐山湾国际旅游岛开发建设管理有限公司要吸取此次事故教训，加强对唐山市智科建筑安装工程有限公司的管理，立即停止使用不符合要求的船艇驾驶人员，停止使用不符合要求的船舶作业。